

 Apostas da Semana PRO

STJ decide se limite do Sistema S vale para outras contribuições

Equipe JOTA PRO Tributos

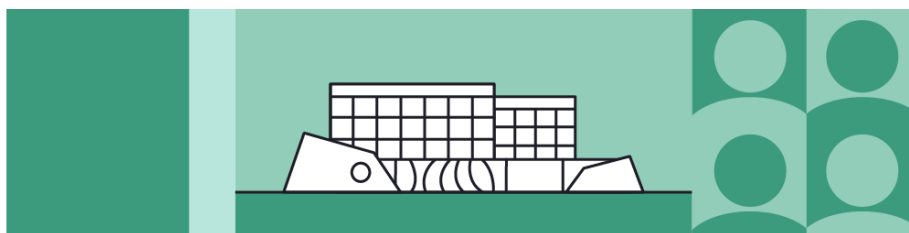
09/02/2026 | 12:19

AVISO IMPORTANTE

Por conta do feriado de Carnaval, a **Apostas da Semana** não será enviada em 16/2. A próxima edição será em 23 de fevereiro.

Você vai ver por aqui:

- Base de cálculo de [contribuições](#)
- PIS/Cofins no [monofásico](#)
- Execução de [crédito](#)
- [Execução](#) contra espólio
- Difal de [ICMS](#)
- Amortização de [ágio](#)
- [Multa](#) de mora
- Extinção de [crédito](#)
- [ICMS](#) sobre gasolina
- PIS/Cofins sobre [alimentos](#)
- [Dedução](#) de pagamentos
- [ICMS](#) sobre telecomunicações
- Comitê [Gestor](#)
- [Imunidade](#) de entidade beneficente
- [PIS/Cofins](#) sobre royalties
- [ICMS-ST](#) da base do PIS/Cofins



1ª SEÇÃO

contribuições a terceiros – como o Incra, o salário-educação, Sest, Senat, Sebrae – ser limitada a 20 salários mínimos.

A discussão gira em torno da limitação da base de cálculo ao valor máximo de 20 salários mínimos, estabelecida pela Lei 6.950/1981. De acordo com a Fazenda Nacional, a limitação ao salário-contribuição teria sido revogada pela Lei 2.318/1986, mas os contribuintes argumentam que nunca houve uma revogação expressa.

A 1ª Seção decidiu de forma desfavorável aos contribuintes uma controvérsia correlata sobre a limitação da base de cálculo de contribuição para o Sistema S, ao Sesi, Senai, Sesc e Senac (Tema 1079).

PIS/Cofins no regime monofásico, quarta-feira (11/2)

Voltará com voto-vista do ministro Teodoro Silva Santos a análise pela 1ª Seção sobre o direito à manutenção de créditos de PIS/Cofins gerados durante o período de vigência da Lei Complementar 192/22 para postos de combustíveis. A norma alterou a tributação dos combustíveis e previu temporariamente a alíquota zero das contribuições. A discussão se dá no REsp 2124940 ([Tema 1339](#)).

O relator, ministro Gurgel de Faria, entendeu de forma desfavorável ao contribuinte. O magistrado afastou a argumentação dos contribuintes de que a norma teria instituído, de forma temporária, uma exceção ao regime monofásico das contribuições, que prevê o recolhimento antecipado dos tributos pelo primeiro elo da cadeia.

Os contribuintes afirmam que a lei criou um modelo distinto da monofasia, desonerando a cadeia de produção, revenda e consumo de diesel, além de permitir o aproveitamento de créditos por revendedores e adquirentes finais no período entre a sua entrada em vigor (31/12/2022) e a edição da LC 194/2022, que restringiu esse benefício a partir de 22/09/2022.

Fiança ou seguro como garantia para execução de crédito, quarta-feira (11/2)

Também voltará de vista do ministro Benedito Gonçalves o julgamento do repetitivo que busca definir se a legislação permite a recusa, pela Fazenda, de fiança bancária ou seguro oferecido em garantia de execução de crédito tributário, em vez da penhora em dinheiro.

A questão no [Tema 1385](#) gira em torno da análise do artigo 11 da Lei 6.830/1980,

Execução fiscal contra espólio ou sucessores em caso de morte, quarta-feira (11/2)

Deve ser discutida a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal contra o espólio ou sucessores quando o executado falece antes de ser citado ([Tema 1393](#)). No mérito, a Fazenda sustenta que a responsabilidade seja repassada ao espólio e aos herdeiros, com base no Código Tributário Nacional (CTN) e no Código de Processo Civil (CPC), além da possibilidade de correção da inicial e substituição da CDA.

Em acórdão que afetou os processos ao rito dos repetitivos, a relatora, ministra Maria Thereza de Assis Moura, afirmou que a orientação predominante no STJ veda o redirecionamento quando o óbito antecede a citação, por implicar alteração do sujeito passivo, à luz da Súmula 392 e do Tema 166.

Cobrança do Difal de ICMS na Lei Kandir, quarta-feira (11/2)

A 1ª Seção busca definir no [Tema 1369](#) a validade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (ICMS-Difal) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto antes da vigência da Lei Complementar 190/2022. O texto regulamentou a cobrança, criada para equilibrar a arrecadação do ICMS entre o estado que vende o produto e o estado onde ele é consumido.

A controvérsia está em saber se a Lei Kandir (LC 87/1996) já possuía dispositivos suficientes para autorizar os estados a exigir o diferencial de alíquotas nessas operações. A questão foi entendida pelo STF como infraconstitucional, portanto a decisão do STJ será definitiva para as demais instâncias do Judiciário (REsp 2133933/DF e 2025997/DF).

2ª TURMA

Amortização de ágio com empresa-veículo, terça-feira (10/2)

O STJ analisará processo que, na origem, trata de tentativa de uma empresa amortizar o ágio para apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. No [REsp 2086144/PE](#), a Fazenda sustenta que a operação de aquisição da BBH pela Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos SA (EBBA) foi estruturada por meio de uma “empresa-veículo”, criada exclusivamente para viabilizar uma operação que seria artificial.

O tema, frequente nas discussões do Carf, ainda é pouco explorado pelo STJ, que o debateu pela primeira vez em 2023. No último dia 5 de fevereiro, o ministro

Prazo para cálculo de multa de mora, terça-feira (10/2)

Com voto-vista do ministro Gurgel de Faria, o colegiado voltará a discutir no [REsp 1857783/SP](#) até quando deve ser cobrada a multa moratória quando um contribuinte opta por parcelar seus débitos tributários. O relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, votou para que o termo final para cobrança da multa seja a data na qual o contribuinte inicia o pagamento do valor devido — posicionamento mais favorável aos contribuintes.

A questão é definir se o prazo conta a partir da data do deferimento do pedido do parcelamento, como entendeu o acórdão recorrido do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), ou se a multa deve cessar no dia em que o contribuinte paga a primeira parcela, como defende a empresa do caso concreto.

Extinção do crédito tributário por compensação, terça-feira (10/2)

Após vista regimental, o ministro relator Paulo Sérgio Domingues deve apresentar seu voto no julgamento que envolve a não homologação pela Receita Federal de uma compensação tributária relativa à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). No [REsp 1861509/RJ](#), a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) recorre de decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que deu razão ao fisco.

A entidade alega que era isenta da CSLL até 2003, já que não remunerava seus diretores. A partir do momento em que passou a fazê-lo, começou a recolher o tributo. No início, fez o cumprimento da obrigação acessória através de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), onde registrou um valor maior. Depois, verificou um débito de CSLL, dando origem a um crédito de indébito tributário. Esse crédito foi então compensado com débitos da CSLL do primeiro e segundo trimestres dos anos seguintes — o que foi rejeitado pela Fazenda. A associação alega violação ao devido processo legal.

ICMS sobre gasolina e diesel, terça-feira (10/2)

O colegiado irá analisar, no [AREsp 2586623/SP](#), a legalidade da exigência de ICMS sobre a importação e comercialização de gasolina e diesel anterior à edição da Lei Complementar 192/22, que regulamentou a tributação do imposto sobre combustíveis. A contribuinte no caso concreto pediu, ainda, a restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos.

regulada prevista na Emenda Constitucional 30/2001.

Alíquota zero de PIS/Cofins para alimentos, terça-feira (10/2)

A 1ª Turma deve discutir se a importação e venda no mercado interno de determinados alimentos podem se beneficiar de alíquota zero de PIS/Cofins. No caso concreto, a contribuinte defende que produtos como ervilha seca partida, lentilha e grão-de-bico teriam acesso ao benefício por estarem listados no Capítulo 7 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) na Tabela de incidência do Imposto sobre produtos Industrializados (Tipi), sobre produtos hortícolas.

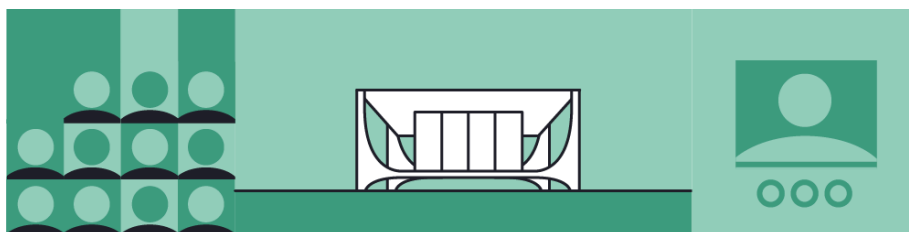
O TRF4 negou o pedido ao entender que estes não estão abrangidos no rol previsto na legislação. A empresa Frohlich recorre ao STJ através do [REsp 1822067/RS](#) sob a argumentação de que o legislador quis incluí-los.

Dedução de pagamentos da base do PIS/Cofins, terça-feira (10/2)

O STJ também deve julgar se os pagamentos a correspondentes bancários podem ser deduzidos da base de cálculo do PIS/Cofins em recurso do Banco C6 contra acórdão do TRF3. O contribuinte sustenta que as despesas estão abrangidas pelo conceito de “despesas incorridas nas operações de intermediação financeira”, descrito na Lei 9.718/1998, já que os correspondentes atuam por delegação das instituições financeiras na oferta de produtos e serviços aos clientes.

O tribunal de origem entendeu que o correspondente bancário não executa atividade de “intermediação financeira”, mas apenas operações estritamente administrativas, no intuito de intermediar e facilitar a relação entre a instituição e respectivos clientes. A discussão se dá no [REsp 1992449/SP](#).

Em pauta no STF



JULGAMENTO PRESENCIAL

7.611/04, que instituiu adicional de 2% de ICMS sobre telecomunicações. O adicional é destinado ao Fundo Especial de Combate à Pobreza (FECPB).

A análise começou no plenário virtual, quando o relator, ministro Dias Toffoli, foi seguido por mais cinco ministros para declarar o dispositivo constitucional no momento em que foi criado, em 2004, porque ainda não havia lei complementar sobre o tema. No entanto, com a edição da Lei Complementar 194/2022, que passou a classificar as comunicações como serviço essencial, entendeu que o adicional de 2% perdeu validade. Após pedido de destaque do ministro Luiz Fux, o placar será zerado e a votação deve reiniciar.

O julgamento deve ocorrer em conjunto com a [ADI 7077](#), que trata de legislação semelhante à do estado do Rio de Janeiro. O caso também foi destacado por Fux. Antes, tinha quatro votos para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos que majoraram as alíquotas de ICMS no plenário virtual.

Em pauta no Executivo



EXECUTIVO

Comitê Gestor do IBS dá posse aos membros e inicia trabalhos

Como [adiantado](#) pelo **JOTA**, o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (CGIBS) realizou, nesta segunda-feira (9/2), a solenidade de posse dos representantes municipais titulares e suplentes do Conselho Superior do IBS. A cerimônia marcou o início dos trabalhos do colegiado, que será responsável por administrar, arrecadar, fiscalizar, lançar, cobrar e distribuir o IBS. Além disso, o Comitê Gestor vai regulamentar os procedimentos operacionais do imposto.

Durante discurso, o secretário de Fazenda do Mato Grosso do Sul, Flávio César Mendes de Oliveira, que também preside o comitê, anunciou que há expectativa de divulgação das datas das primeiras reuniões e das respectivas pautas nesta quarta-feira (11/2). Ainda, que deve ser promovido um evento presencial do órgão no começo de março, em Brasília.

prazo relacionada à aplicação de marcas por descumprimento de obrigações acessórias.

"Estamos considerando alguns desafios que temos, principalmente o Carnaval no meio do caminho, mas estamos dispostos a avançar, mesmo que de forma virtual, nas primeiras pautas e nas primeiras conversações com os estados e municípios. Consideramos realizar, na primeira semana de março, um grande evento em Brasília para, de forma presencial, avançarmos nas definições de presidência e vice-presidência, a fim de que possamos, efetivamente, ocupar esses cargos e dar seguimento aos trabalhos de forma efetiva", afirmou Oliveira nesta segunda-feira.

Em pauta no Carf



Imunidade de entidade beneficente, terça-feira (10/2)

A 2ª Turma da Câmara Superior deve começar um julgamento sobre a possibilidade de entidades beneficentes de assistência social cederem mão de obra de aprendizes sem perder a imunidade tributária prevista no artigo 195, parágrafo 7º, da Constituição Federal. O tema da cessão de aprendizes e a incidência de contribuição previdenciária foi amplamente discutido nas turmas ordinárias nas últimas semanas, ainda sem consenso de entendimentos. A discussão se dará em um recurso da Fazenda Nacional contra decisão unânime favorável à Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte (Assprom).

A contribuinte capacita jovens em situação de vulnerabilidade e depois os contrata formalmente para ceder a maioria deles a órgãos públicos e empresas. Os cessionários pagam um salário mínimo a cada jovem e a mesma quantia para a Assprom, a título de encargos e taxas. O fisco defende a incidência de contribuições previdenciárias sobre esses valores. Trata-se do processo 13136.730426/2021-31.

PIS/Cofins sobre royalties, terça-feira (10/2)

A 1ª Turma da 1ª Câmara da 3ª Seção volta a analisar a incidência de PIS e Cofins sobre a variação cambial ativa de royalties recebidos pela Claro S.A. em decorrência da cessão do uso da marca para pessoa jurídica no exterior. Outra

ICMS-ST da base do PIS/Cofins, quinta-feira (12/2)

A 2ª Turma da 1ª Câmara da 3ª Seção deve analisar uma cobrança de R\$ 3,5 bilhões, que envolve, entre outras matérias, exclusões de Difal e ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da Cofins. As informações são do formulário de referência do Grupo Casas Bahia S.A. Os julgadores devem avaliar também despesas com frete, armazenagem e aluguéis. O tema do frete é pacificado na súmula 245 do conselho, aprovada em novembro do ano passado. Trata-se do processo 15746.725431/2023-31.

Leia mais

- PL aciona STF contra gestão fiscal e acusa governo de criar “orçamento paralelo”
- Carf mantém IRPF em ganho de capital com incentivos fiscais na alienação de ações
- Leite vegetal, futebol: a quebra de neutralidade da reforma, para especialistas



Equipe JOTA PRO Tributos

Bárbara Mengardo, Diane Bikel, Fernanda Valente, Katarina Moraes e Mateus Mello.

Últimas

RELATÓRIO ESPECIAL PRO

Governo quer manter distância da discussão sobre Mounjaro

10 DE FEVEREIRO DE 2026 | 15:8

RELATÓRIO ESPECIAL PRO

CNJ quer opiniões sobre como melhorar as execuções fiscais

10 DE FEVEREIRO DE 2026 | 12:26

MATINAL PRO

Quase sem oposição, Câmara dá urgência a PL contra patente do Mounjaro

10 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:30

MATINAL PRO

Fazenda vai colocar em consulta adoção de IOF de 3,5% sobre cripto

10 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:15

Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.	Semana	da	Semana	Semana	Legislativo	JOTA
	Impacto nas Instituições	Semana	Direto da Corte	Bastidores da Saúde	STF	Ética JOTA 🔗
	Risco Político	Direto do CARF	Direto da Fonte	Direto da Anvisa/ANS	Justiça	Política de Privacidade 🔗
	Alertas	Direto da Corte	Giro nos TRT's	Direto da Corte	Energia	Política de diversidade 🔗
		Direto do Legislativo	Relatório Especial	Direto do Legislativo	Opinião e Análise	Seus Dados 🔗
		Matinal		Matinal	Coberturas Especiais	Termos de Uso 🔗
		Relatórios Especiais		Relatório Especial	Direito trabalhista	Quem Somos 🔗
					Eleições 2026	